

1503594-96.2020.8.26.0405

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Falsa identidade

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... placas CCV-5821, produto de furto, e que estava sendo conduzido por Alexandre Aparecido Domingos.

Após revista pessoal, o denunciado atribuiu-se falsa identidade, apresentando-se como Celso Macena da Silva, ser irmão, com o fim de furtar-se a sua responsabilidade penal.

Após algumas diligências, os policiais civis obtiveram conhecimento de sua verdadeira identidade e constataram que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às17h00min

Processo Digital 1503594-96.2020.8.26.0405 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503594-96.2020.8.26.0405

Controle: 2020/001480

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Falsa identidade

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Sidney Macena da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

SIDNEY MACENA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 307, Código Penal, porque, no dia 21 de julho de 2020, por volta das 05h30, na Avenida Flora, 570, Jaguaribe, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Apurou-se que, na data do ocorrido, policiais militares abordaram o acusado, que ocupava o veículo GM/Monza, placas CCV-5821, produto de furto, e que estava sendo conduzido por Alexandre Aparecido Domingos.

Após revista pessoal, o denunciado atribuiu-se falsa identidade, apresentando-se como Celso Macena da Silva, ser irmão, com o fim de furtar-se a sua responsabilidade penal.

Após algumas diligências, os policiais civis obtiveram conhecimento de sua verdadeira identidade e constataram que o acusado era procurado pela Justiça. É a síntese do necessário.

Fundamento.

Decido.

Observo, inicialmente, que a pena mínima aplicada ao artigo 307, do Código Penal, é a de multa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Conforme a remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal, o critério do legislador para definir a competência dos juizados especiais criminais é o quantum máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada. No caso, a pena máxima abstrata prevista para o crime descrito no art. 7º, II, da Lei n. 8.137/1990 é de cinco anos, logo não há constrangimento ilegal na conduta do juiz da vara criminal de declarar-se competente para o feito. O referido artigo comina sanção mínima superior a um ano de pena privativa de liberdade ou, alternativamente, multa. Assim, se a Lei n. 9.099/1995 autoriza o sursis processual nos casos em que haja cominação de pena privativa de liberdade, mesmo que restrinja sua aplicação aos crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a um ano, é de rigor admitir tal benefício quando o legislador preveja ao delito pena alternativa de multa; pois, nesses casos, independente da pena privativa de liberdade abstratamente prevista, não se trata de delito de alta reprovabilidade, não sendo aqueles que, necessariamente, devam ser punidos com pena de prisão. Destarte, como salientado pelo impetrante, a pena de multa é menos gravosa do que qualquer pena privativa de liberdade. Logo, o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo do paciente, além de ser plenamente cabível, é providência consentânea com os institutos trazidos pela Lei n. 9.099/1995. Precedentes citados: HC 34.422-BA, DJ 10/12/2007; HC 109.980-SP, DJe 2/3/2009; RHC 27.068-SP, DJe 27/9/2010, e REsp 968.766-SC, DJe 28/9/2009" (HC 125.850-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 31/5/2011).

A teor do artigo 114, inciso I, do Código Penal, a prescrição da pena de multa, sendo a única cominada ou aplicada, se dará em dois anos, prazo este já transcorrido desde a data dos fatos.

Os fatos descritos na peça acusatória não trouxeram consequências exageradas e, não sendo evidenciadas circunstâncias extravagantes a ponto de autorizar ou, ao menos, possibilitar a aplicação da pena em patamar diverso do mínimo, tem-se que, inevitavelmente, a pena aplicada será a de multa, cuja prescrição, conforme já exposto, se dá em dois anos. Assim, já decorrido o prazo prescricional entre a data dos fatos e a presente, operou-se a prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado.

"De nenhum efeito a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso em concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse de agir, a justificar a concessão ex-officio de habeas corpus para trancar a ação penal" (HC no 204.272-1, 26.02.91, rel. Juiz Sérgio Carvalhosa, RT 669/315).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 111, inciso I, e artigo 114, inciso I, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SIDNEY MACENA DA SILVA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 307, do Código Penal, reconhecendo a ocorrência da prescrição retroativa com base na possível pena aplicável ao caso concreto.

P.I.C.

Osasco, 13 de dezembro de 2022.